

1. 업무개요

자원순환본부 ●●●●●처¹⁾에서 「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 (약칭: 자원재활용법)」 제12조에 따라 수행중인 폐기물부담금 제도는 폐기물의 발생을 억제하고 자원의 낭비를 막기 위하여 유해물질을 함유하고 있거나, 재활용이 어렵고 폐기물관리상 문제를 일으킬 수 있는 제품, 재료, 용기의 제조업자 또는 수입업자에게 그 폐기물의 처리에 드는 비용을 부담하도록 하는 제도이며, 같은 법 제16조에 따른 생산자책임재활용(EPR) 제도는 제품 생산자나 포장재를 이용한 제품의 생산자에게 그 제품이나 포장재의 폐기물에 대하여 일정량의 재활용의무를 부여하여 재활용하게 하고, 이를 이행하지 않을 경우 재활용에 소요되는 비용 이상의 재활용 부과금을 생산자에게 부과하는 제도이다.

그리고 「자원재활용법」 제12조 제5항에 따라 폐기물부담금이나 가산금을 내지 아니하거나 같은법 제19조 제7항에 따라 재활용부과금이나 가산금을 내지 아니하면 국세 체납처분의 예에 따라 징수하도록 하고 있으며, 세부절차는 <<“폐기물부담금(0000. 0.)” 및 “생산자책임재활용제도(0000. 0.) 업무처리지침”(이하 ‘업무처리 지침’이라 함)에 따라 업무를 수행하고 있다.

그리고 「자원재활용법」 제12조에 따른 폐기물부담금 및 같은 법 제19조에 따른 재활용부담금은 「환경정책기본법」에 따른 환경개선특별회계 세입으로 처리하고 있다.

1) 폐기물부담금 업무는 ○○○○○부, 재활용부과금 업무는 △△△△△△△부, ▲▲▲▲▲▲▲부에서 수행

2. 관련규정 및 판단기준

폐기물부담금과 관련하여 「자원재활용법」 제12조 제1항 및 같은법 시행령 제11조에서는 제조업자 또는 수입업자의 폐기물부담금 산출기준²⁾을 정하고 있으며, 0000년 0월부터는 기존 ‘살충제, 유독물제품, 부동산, 껌, 1회용 기저귀, 담배, 플라스틱제품’ 외에 ‘고흡수성수지가 냉매로 들어있는 아이스팩’이 폐기물부담금 산정·부과 대상으로 추가 되었다.

폐기물부담금 및 재활용부과금 업무처리 지침에 따르면 폐기물부담금 및 재활용부과금 징수대상자가 징수유예를 신청한 경우 적정한 담보를 요구할 수 있도록 정하고 있으며, 해당 비용을 징수하는 과정에서 납부자의 주소, 영업소 소재지의 불명으로 인해 납부고지서를 송달 할 수 없을 때에는 00일 기간 내에서 징수를 유예할 수 있도록 정하고 있고, 그 이후에도 납부고지서를 납부자에게 전달할 수 없는 경우에는 공시송달³⁾ 절차를 통해 고지하도록 하고 있다. 공시송달 이후에도 징수대상자와 연락이 되지 않는 경우에는 부과결정을 철회(‘부과철회’)한 후 납세자의 행방 또는 재산을 발견한 때에 지체없이 부과·징수 절차를 밟도록 하고 있으며 관련 절차는 「국세기본법」 및 「국세징수법」 등을 인용하고 있다.

2) 「자원재활용법」 시행령 시행령 [별표2] 폐기물부담금의 산출기준

3) 관할 시·군·구 게시판, 기타 적절한 장소에 게시하거나 관보, 일간신문에 게재하고 인터넷에도 공고

[표 1] 송달불능 고지서의 처리 절차(◁◁ 지침)

< 생 략 >

따라서 폐기물부담금 및 재활용부과금의 산정·부과·징수 등의 업무 절차는 「자원재활용법」, 「국세기본법」 및 「국세징수법」 등 관련 법령에 따라 수행 하되, 관련 법령이 개정되는 경우 이를 반영하여 관련 지침을 개정하는 것이 적절 하다.

3. 감사결과 확인된 문제점

폐기물부담금 제도와 관련하여 「자원재활용법」 제12조 제1항 및 같은법 시행령 제11조에 따라 폐기물부담금 산출대상 제품 중 ‘고흡수성수지가 냉매로 들어있는 아이스팩’이 추가되었음에도 “폐기물부담금 업무처리 지침”에서는 이를 현행화하고 있지 않은 것으로 나타났다.

그리고 업무처리 지침에서 인용하고 있는 「국세징수법」의 경우 0000년 전 부개정 되었고 같은 법 제17조에 따라 국세의 경우 납부고지서 또는 독촉장의 송 달이 지연되어, 도달한 날에 이미 지정납부기한등이 지난 경우 또는 도달한 날부 터 00일 이내에 지정납부기한등이 도래하는 경우에는 도달한 날부터 00일이 지난 날을 지정납부기한등으로 하고 있고, 「국세기본법」 제11조에 따라 서류를 송 달받아야 할 자에게 송달하지 못하는 경우 서류의 주요 내용을 공고한 날부터 00

일이 지나면 서류 송달이 된 것으로 보고 있다.

[표 2] 서류를 송달받아야 할 자에게 송달하지 못하는 경우(「국세기본법」 제11조 제1항)

< 생 략 >

이에 “자원재활용법”에 따른 폐기물부담금 및 재활용부과금을 부과하는 경우 납부자의 주소, 영업소 소재지 등의 불명으로 납부고지서를 송달 할 수 없을 때에는 공시송달을 통해 관련 내용을 전달하며, 공고한 날부터 00일이 지나면 서류가 징수대상자에게 송달된 것으로 보고, 납부기한이 지난 경우에는 개정된 「국세징수법」에 따라 체납으로 처리하는 것이 적정함에도 업무처리 지침에서는 0000년 이전의 「국세징수법」을 준용하여 ‘부과철회’ 절차를 유지하고 있는 것으로 확인되었다.

실제로, 재활용부과금 업무와 관련하여 ◆◆◆◆◆◆◆◆본부(♀♀♀♀♀♀♀♀처 □□□□부)에서는 0000년 0월 징수대상자((주)▣▣)의 이사 및 폐문부재로 인해 납부고지서를 전달하지 못하여 공시송달 절차를 거쳐 재활용부과금을 “부과철회”한 사례가 발생하기도 하였다.

또한 「국세징수법」 제18조에서는 납세담보의 종류에 대하여 보험 기간 이내의 보증보험증권(보험기간이 ▽▽▽령으로 정하는 기간 이상인 것으로 한정) 또는 보험(보험기간이 ▽▽▽령으로 정하는 기간 이상인 것으로 한정)에 든 등기·등록된 건물, 공장재단, 광업재단, 선박, 항공기 또는 건설기계 등에 대하여 담보물로서 인

정하고 있으나, << 지침에서는 보증보험증권 및 담보물의 보험기간을 설정하고 있지 않고 있는 것으로 확인되었으며, 「국세징수법」이 0000년 전부 개정되었음에도 인용 조문을 현행화하지 않고 있었다.

따라서 폐기물부과금 및 재활용부과금의 산정·부과·징수 등 세부 업무처리 절차를 정하고 있는 << “폐기물부담금 업무처리 지침” 및 “생산자책임재활용제도 업무처리지침”에 대하여 현재 시행 중인 「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 및 「국세징수법」 등에 따라 업무처리 절차 및 인용 조문을 현행화할 필요가 있다.

4. 관련자(부서) 의견

●●●●●처에서는 관련 업무처리 절차 및 인용 조문의 현행화 업무를 수행하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

자원순환이사(●●●●●처장)는 「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」 및 「국세징수법」 등 관련 법령에 따라 <<의 “폐기물부담금 업무처리 지침” 및 “생산자책임재활용제도 업무처리지침”을 현행화하시기 바랍니다. 【권고】